



PUTUSAN
Nomor 1022/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-867/PJ./2015 tanggal 27 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SWARNA NUSA SENTOSA, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Nomor 89, RT 02/RW 06, Kelurahan Lontong Pancur, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57397/PP/M.XIA/16/2014, tanggal 17 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai seperti telah Pemohon Banding uraikan pada angka 2.2 di atas;
- Bahwa Penghasilan lain-lain Pemohon Banding sebesar

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1022/B/PK/Pjk/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.241.500.587,00 bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan lain-lain tersebut adalah NIHIL;

- Bahwa karena Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah nihil, maka sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) dan denda sesuai Pasal 13 ayat (3) juga NIHIL;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57397/PP/M.XIA/16/2014, tanggal 17 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-124/WPJ.03/2013, tanggal 16 Januari 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00359/207/09/308/11, tanggal 14 Desember 2011, atas nama: PT Swarna Nusa Sentosa, NPWP 01.627.961.4-308.000, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman Nomor 89, RT 02 /RW 06, Kelurahan Lontong Pancur, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2009 yang terutang dihitung kembali sebagaimana perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	5.734.890.909
2.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	573.489.091
3.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	582.692.491
4.	Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	(9.203.400)
5.	Kelebihan Pajak yang sudah: dikompensasikan ke Masa pajak berikutnya	9.233.400
6.	PPN yang Kurang/(lebih) dibayar	30.000
7.	Sanksi administrasi: - Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP - Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	30.000
8.	Jumlah PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	60.000

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1022/B/PK/Pjk/2026



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Maret 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Maret 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57397/PP/M.XIA/16/2014, tanggal 17 November 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57397/ PP/M.XIA/ 16/2014, tanggal 17 November 2014 karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 3. 2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-124/WPJ.03/2013, tanggal 16 Januari 2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai



Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009 Nomor 00359/207/09/308/11, tanggal 14 Desember 2011, atas nama PT Swarna Nusa Sentosa, NPWP 01.627.961.4-308.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dalam penerapan hukumnya dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini akan mengambil-alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Pajak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah adanya selisih jumlah persediaan berdasarkan catatan (buku besar) dengan jumlah persediaan berdasarkan hasil *stock opname* sebagai berikut:

Berdasarkan Buku Besar	: Rp1.175.141.524,00
Berdasarkan hasil <i>stock opname</i>	: <u>Rp3.416.642.111,00</u>
Selisih	: Rp2.241.500.587,00
- Bahwa dalam Berita Acara *Stock Opname Material* tertanggal 10 Maret 2009 secara substansi reklasifikasi persediaan yang dicatat dengan kode perkiraan 80-110-500 pada saldo akhir Tahun 2008 adalah sebesar Rp2.241.500.587,00 kemudian dilakukan reklasifikasi kurang sebesar Rp(2.241.500.587,00) sehingga diperoleh saldo di awal 2009 adalah Rp0,00;
- Bahwa dengan adanya penambahan persediaan sebesar Rp2.241.500.587,00 yang diakui atau dicatat oleh Termohon Peninjauan



Kembali (Pemohon Banding) sebagai penghasilan lain-lain, maka hal tersebut bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, sehingga atas Koreksi Positif Objek Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang berasal dari Penghasilan Lain sebesar Rp2.241.500.587,00 yang masuk dalam Masa Pajak Januari 2009 tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-57397/PP/M.XIA/16/2014 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 13 Maret 2026, oleh Prof. Dr. H. Yulius,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., LL.M. in Taxation

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1022/B/PK/Pjk/2026